P U T U S A N

Nomor 933/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Putra Wahyudi als Ade Bin Safrudin;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/2 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Batu Gg. Berdikari Rt/Rw 002/004 Kel. Pesisir Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ade Putra Wahyudi als Ade Bin Safrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., Mk.H., Masrul Arifin, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Alan Kusuma, S.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Triatno Manalu, S.H., Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 933/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 04 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 933/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 933/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE PUTRA WAHYUDI Alias ADE Bin SAFRUDIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa ADE PUTRA WAHYUDI Alias ADE Bin SAFRUDIN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ADE PUTRA WAHYUDI Alias ADE Bin SAFRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***" tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram"*** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M** ADE PUTRA WAHYUDI Alias ADE Bin SAFRUDIN dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan.**
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisikan butiran kristal dengan berat bersih 0,08 gram

- 1 (satu) kaca bening pirex

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Tedakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa beradasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ADE PUTRA WAHYUDI Als ADE Bin SAFRUDIN** hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul sekira pukul 18.40 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di bawah jembatan Letton IV tepi sungai kelurahan Pesisir kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I",*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB ketika terdakwa menghubungi temannya dan temannya mengajak untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menyanggupinya. Pada saat hendak membeli narkotika jenis sabu terdakwa dan temannya mengumpulkan uang yang akan digunakan untuk pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu sesampainya di di bawah jembatan Letton IV tepi sungai kelurahan Pesisir kecamatan Rumbai Pesisir kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pekanbaru sekira pukul 18.40 WIB terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pembayarannya. Setelah mendapatkan narkotika tersebut, terdakwa dan temannya sepakat untuk menggunakan di kedai tempat terdakwa berjualan di jalan. Dr. Sutomo kelurahan Tanjung Rhu kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru dan sebelumnya terdakwa sudah membeli 1 (satu) kaca bening pirex yang akan digunakan sebagai alat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Sesampainya terdakwa di depan kedai tempat berjualanya dan pada saat terdakwa hendak membuka kedai datang anggota kepolisian Polsek Limapuluh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu terletak di tanah samping terdakwa yang sebelumnya terdakwa jatuhkan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 1 (satu) kaca bening pirex yang belum digunakan, ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa memperolehnya di bawah jembatan Letton IV tepi sungai kelurahan Pesisir kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Limapuluh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Kota Nomor : 354/BB/V/10267/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. jabatan *Penaksir* sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) paket/ bungkus plastik bening berles merah ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram, pembungkus 0,10 gram, dan berat bersihnya 0,08 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 gram untuk bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkus 0,10 gram untuk bukti persidangan di persidangan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB : 1164/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng. selaku atas nama Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,08 gram milik terdakwa ADE PUTRA WAHYUDI Alias ADE Bin SAFRUDIN dengan kesimpulan benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **ADE PUTRA WAHYUDI Als ADE Bin SAFRUDIN** hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat jalan. Dr. Sutomo kelurahan Tanjung Rhu kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman",*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi Hamdani dan saksi Dedi Handoco Harahap yang merupakan anggota kepolisian Polsek Limapuluh mendapatkan informasi bahwa di Jalan. Dr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sutomo Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru terdapat transaksi narkotika dan berdasarkan informasi tersebut, saksi Hamdani dan saksi Dedi Handoco Harahap beserta tim opsnal Polsek Limapuluh melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Sesampainya di sana, sekira pukul 20.30 WIB saksi Hamdani dan saksi Dedi Handoco Harahap beserta tim opsnal Polsek Limapuluh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu terletak di tanah samping terdakwa yang sebelumnya terdakwa jatuhkan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 1 (satu) kaca bening pirex yang belum digunakan, ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa memperolehnya di bawah jembatan Letton IV tepi sungai kelurahan Pesisir kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Limapuluh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Kota Nomor : 354/BB/V/10267/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. jabatan *Penaksir* sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/ bungkus plastik bening berles merah ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram, pembungkus 0,10 gram, dan berat bersihnya 0,08 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 gram untuk bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkus 0,10 gram untuk bukti persidangan di persidangan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB : 1164/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Muh.Fauzi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ramadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng. selaku atas nama Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,08 gram milik terdakwa ADE PUTRA WAHYUDI Alias ADE Bin SAFRUDIN dengan kesimpulan benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hamdani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Lima puluh yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat jalan. Dr. Sutomo kelurahan Tanjung Rhu kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru;
   - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu terletak di tanah samping terdakwa yang sebelumnya terdakwa jatuhkan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 1 (satu) kaca bening pirex yang belum digunakan, ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa memperolehnya di bawah jembatan Letton IV tepi sungai kelurahan Pesisir kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Limapuluh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi Hamdani dan saksi Dedi Handoco Harahap yang merupakan anggota kepolisian Polsek Limapuluh mendapatkan informasi bahwa di Jalan. Dr. Sutomo Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru terdapat transaksi narkotika dan berdasarkan informasi tersebut, saksi Hamdani dan saksi Dedi Handoco Harahap beserta tim opsnal Polsek Limapuluh melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Sesampainya di sana, sekira pukul 20.30 WIB saksi Hamdani dan saksi Dedi Handoco Harahap beserta tim opsnal Polsek Limapuluh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu terletak di tanah samping terdakwa yang sebelumnya terdakwa jatuhkan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 1 (satu) kaca bening pirex yang belum digunakan, ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa memperolehnya di bawah jembatan Letton IV tepi sungai kelurahan Pesisir kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Limapuluh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Dedi Handoco Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Lima puluh yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul sekira pukul 20.30 WIB atau pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat jalan. Dr. Sutomo kelurahan Tanjung Rhu kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu terletak di tanah samping terdakwa yang sebelumnya terdakwa jatuhkan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 1 (satu) kaca bening pirex yang belum digunakan, ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa memperolehnya di bawah jembatan Letton IV tepi sungai kelurahan Pesisir kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Limapuluh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi Hamdani dan saksi Dedi Handoco Harahap yang merupakan anggota kepolisian Polsek Limapuluh mendapatkan informasi bahwa di Jalan. Dr. Sutomo Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru terdapat transaksi narkotika dan berdasarkan informasi tersebut, saksi Hamdani dan saksi Dedi Handoco Harahap beserta tim opsnal Polsek Limapuluh melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Sesampainya di sana, sekira pukul 20.30 WIB saksi Hamdani dan saksi Dedi Handoco Harahap beserta tim opsnal Polsek Limapuluh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu terletak di tanah samping terdakwa yang sebelumnya terdakwa jatuhkan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 1 (satu) kaca bening pirex yang belum digunakan, ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa memperolehnya di bawah jembatan Letton IV tepi sungai kelurahan Pesisir kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Limapuluh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 14 Mei 2024 dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa seluruhnya;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul sekira pukul 20.30 WIB bertempat jalan. Dr. Sutomo kelurahan Tanjung Rhu kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru oleh anggota kepolisian Polsek Limapuluh;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu terletak di tanah samping terdakwa yang sebelumnya terdakwa jatuhkan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 1 (satu) kaca bening pirex yang belum digunakan, ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa memperolehnya di bawah jembatan Letton IV tepi sungai kelurahan Pesisir kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Limapuluh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB ketika terdakwa menghubungi temannya dan temannya mengajak untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menyanggupinya. Pada saat hendak membeli narkotika jenis sabu terdakwa dan temannya mengumpulkan uang yang akan digunakan untuk pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu sesampainya di di bawah jembatan Letton IV tepi sungai kelurahan Pesisir kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru sekira pukul 18.40 WIB terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pembayarannya;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut, terdakwa dan temannya sepakat untuk menggunakan di kedai tempat terdakwa berjualan di jalan. Dr. Sutomo kelurahan Tanjung Rhu kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru dan sebelumnya terdakwa sudah membeli 1 (satu) kaca bening pirex yang akan digunakan sebagai alat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Sesampainya terdakwa di depan kedai tempat berjualanya dan pada saat terdakwa hendak membuka kedai datang anggota kepolisian Polsek Limapuluh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu terletak di tanah samping terdakwa yang sebelumnya terdakwa jatuhkan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 1 (satu) kaca bening pirex yang belum digunakan, ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa memperolehnya di bawah jembatan Letton IV tepi sungai kelurahan Pesisir kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Limapuluh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka tersebut dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal dengan berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) kaca bening pirex;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Kota Nomor : 354/BB/V/10267/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. jabatan *Penaksir*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) paket/ bungkus plastik bening berles merah ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram, pembungkus 0,10 gram, dan berat bersihnya 0,08 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 gram untuk bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkus 0,10 gram untuk bukti persidangan di persidangan

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB : 1164/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng. selaku atas nama Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,08 gram milik terdakwa ADE PUTRA WAHYUDI Alias ADE Bin SAFRUDIN dengan kesimpulan benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi Hamdani dan saksi Dedi Handoco Harahap yang merupakan anggota kepolisian Polsek Limapuluh mendapatkan informasi bahwa di Jalan. Dr. Sutomo Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru terdapat transaksi narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi Hamdani dan saksi Dedi Handoco Harahap beserta tim opsnal Polsek Limapuluh melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Sesampainya di sana, sekira pukul 20.30 WIB saksi Hamdani dan saksi Dedi Handoco Harahap beserta tim opsnal Polsek Limapuluh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu terletak di tanah samping terdakwa yang sebelumnya terdakwa jatuhkan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 1 (satu) kaca bening pirex yang belum digunakan;
3. Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa memperolehnya di bawah jembatan Letton IV tepi sungai kelurahan Pesisir kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Limapuluh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
4. Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
5. Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Kota Nomor : 354/BB/V/10267/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. jabatan *Penaksir* sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) paket/ bungkus plastik bening berles merah ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram, pembungkus 0,10 gram, dan berat bersihnya 0,08 gram.
     Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
     - Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 gram untuk bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau;
     - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkus 0,10 gram untuk bukti persidangan di persidangan;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB : 1164/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang diuji

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng. selaku atas nama Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,08 gram milik terdakwa ADE PUTRA WAHYUDI Alias ADE Bin SAFRUDIN dengan kesimpulan benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beradasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **Ade Putra Wahyudi als Ade Bin Safrudin**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur ”*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi Hamdani dan saksi Dedi Handoco Harahap yang merupakan anggota kepolisian Polsek Limapuluh mendapatkan informasi bahwa di Jalan. Dr. Sutomo Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru terdapat transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi Hamdani dan saksi Dedi Handoco Harahap beserta tim opsnal Polsek Limapuluh melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Sesampainya di sana, sekira pukul 20.30 WIB saksi Hamdani dan saksi Dedi Handoco Harahap beserta tim opsnal Polsek Limapuluh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu terletak di tanah samping terdakwa yang sebelumnya terdakwa jatuhkan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 1 (satu) kaca bening pirex yang belum digunakan;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa memperolehnya di bawah jembatan Letton IV tepi sungai kelurahan Pesisir kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Limapuluh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Kota Nomor : 354/BB/V/10267/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. jabatan *Penaksir* sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/ bungkus plastik bening berles merah ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram, pembungkus 0,10 gram, dan berat bersihnya 0,08 gram.

  Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

  - Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 gram untuk bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkus 0,10 gram untuk bukti persidangan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB : 1164/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng. selaku atas nama Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,08 gram milik terdakwa ADE PUTRA WAHYUDI Alias ADE Bin SAFRUDIN dengan kesimpulan benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsidiair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Subsidiair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi Hamdani dan saksi Dedi Handoco Harahap yang merupakan anggota kepolisian Polsek Limapuluh mendapatkan informasi bahwa di Jalan. Dr. Sutomo Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru terdapat transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi Hamdani dan saksi Dedi Handoco Harahap beserta tim opsnal Polsek Limapuluh melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Sesampainya di sana, sekira pukul 20.30 WIB saksi Hamdani dan saksi Dedi Handoco Harahap beserta tim opsnal Polsek Limapuluh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu terletak di tanah samping terdakwa yang sebelumnya terdakwa jatuhkan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 1 (satu) kaca bening pirex yang belum digunakan;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa memperolehnya di bawah jembatan Letton IV tepi sungai kelurahan Pesisir kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Limapuluh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Kota Nomor : 354/BB/V/10267/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. jabatan *Penaksir* sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/ bungkus plastik bening berles merah ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram, pembungkus 0,10 gram, dan berat bersihnya 0,08 gram.

  Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

  - Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 gram untuk bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkus 0,10 gram untuk bukti persidangan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB : 1164/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng. selaku atas nama Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,08 gram milik terdakwa ADE PUTRA WAHYUDI Alias ADE Bin SAFRUDIN dengan kesimpulan benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ”Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiair;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal dengan berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) kaca bening pirex;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan barkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Putra Wahyudi als Ade Bin Safrudin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **Ade Putra Wahyudi als Ade Bin Safrudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*****",** sebagaimana dalam dakwaan **Subsidair**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ade Putra Wahyudi als Ade Bin Safrudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil yang berisikan butiran kristal dengan berat bersih 0,08 gram;
   - 1 (satu) kaca bening pirex;

   Dimusnahkan
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Jhonson, F.E. Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfitria, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Aldininggar Pandanwangi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.	Jhonson, F.E. Sirait, S.H.
Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)